رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٤٦ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١١٣٥ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١١/٢٣هـ

المَوضُوعَات

خدمة مدنية - تعويض - المماطلة في التعويض عن إصابة العمل - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - التعويض عن الضرر المعنوي - سلطة المحكمة في تقدير التعويض - التقدير الجزافي للتعويض - الإثبات في دعوى المسؤولية.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به بسبب مماطلتها في تعويضه عن إصابة العمل - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى؛ استناداً إلى عدم تقديم المدعي ما يثبت الأضرار المدعى بها - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بثبوت مخالفة المدعى عليها للالتزام النظامي بصرف التعويض للموظف العام عن إصابة العمل؛ مما يتقرر معه خطؤها - الأضرار الناشئة عن ذلك الخطأ جزء منها مفترض ليس بحاجة إلى إثبات، وجزء منها واجب الإثبات، ويعود التفريق بين الأمرين إلى ما كان نتيجة طبيعية للفعل الضار، ولم يكن من المتصور انفكاك المضرور عنه، ويقع على كل شخص أصيب بإصابة مماثلة - تضرر المدعي من خطأ المدعى عليها بتحمله العناء النفسي ورفع الدعوى الوظيفية - استحقاق المدعي التعويض وفق تقدير المحكمة الجزافي المبني على سلطتها التقديرية - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣٥) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٠هـ.

الوَقائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في رفع المدعي إلى هذه المحكمة صحيفة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتعويضه عن المماطلة التي استمرت أربع سنوات. وبإحالة الدعوى لهذه المحكمة نظرتها على النحو المبين في محاضر ضبطها، وفيها أوضح المدعي دعواه على نحو ما جاء في صحيفة الدعوى ومرافقاتها المقدمة للمحكمة: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٧/١هـ أُصيب إصابة عمل أثناء عمله لدى المدعى عليها، وصدر قرار اللجنة الطبية بتحديد نسبة العجز بتاريخ ١٤٤٠/٤/٦هـ، وقد تقدم بطلب التعويض عن الإصابة لجهة عمله وفقاً للمادة (٣٥) من لائحة الحقوق والمزايا المالية بموجب خطاب الاستدعاء رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٧هـ؛ ولم يجاب لطلبه، ثم صدر له حكم من محكمة الاستئناف الإدارية بالقصيم برقم (٢١٥) لعام ١٤٤٤هـ والمتضمن: إلزام المدعى عليها بتعويضه عن إصابة العمل وفق المادة (٣٥) من لائحة الحقوق والمزايا المالية، وانتهى المدعي بمذكرته إلى طلب إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها أثناء المراجعة والمطالبة طيلة أربع سنوات بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال؛ وأرفق بها نسخة حكم محكمة

الاستئناف الإدارية المشار إليه ومحضر تحقيق إثبات ما حدث. وقد أجابت المدعى عليها: بأنها تطعن بعيب الشكل وعيب الموضوع. ١-عيب الشكل فالمدعي لم يتقدم لجهة عمله ابتداءً عما ادعاه من مماطلة، والعيب في الموضوع فالجهة ترد بأن ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح للأسباب التالية: أ-لم يحرر المدعي دعواه، ونوع الضرر الذي لحق به من المماطلة التي ادعاها. ب- الجهة المدعى عليها قد قامت بعملها حسب النظام وإبلاغ المدعي من قبل إدارة الموارد البشرية بالرئاسة العامة وفرع منطقة عسير بشكل متكرر بل كان الإهمال من المدعي في متابعة موضوعه عند الجهات المختصة. كما أرفق نسخة من الاعتراض على حكم الاستئناف محل الدعوى أمام المحكمة العليا. وقد أجاب المدعي بمذكرة رد: بأن ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها اعتراف وإصرار واضح وصريح على استمرار المماطلة ورفض العمل بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات والأحكام الشرعية من باب تأخير الحقوق وإلحاق الضرر. وفي جلسة هذا اليوم، وبعرض ما قدمه ممثل المدعى عليها على المدعي، قرر أنه يكتفي بما قدمه، كما قرر ذلك ممثل المدعى عليها؛ فأصدرت الدائرة حكمها لما يلي.

الأسبَاب

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته بسبب مماطلة

المدعى عليها في تعويضه عن إصابة العمل؛ فإن دعواه تكون حينئذٍ من دعاوى التعويض والتي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بالفصل فيها وفقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أن الدعوى محالة إلى الدائرة طبقاً للمادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام الديوان. وعن قبول الدعوى، فبما أن الثابت أن المدعي رفع دعواه مُطالباً بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بسبب مماطلة المدعى عليها، وكان ذلك في عام ١٤٣٩هـ؛ فإن نشوء الحق يكون من هذا التاريخ، والثابت أن المدعي تقدم لهذه المحكمة بدعواه الماثلة بتاريخ ١٤٤٤/٤/٧هـ، وبما أن الفقرة (٦) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قد نصت على أنه: "فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تسمع الدعوى المنصوص عليها وفق الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به..."؛ مما تكون معه الدعوى قد استوفت أوجه سماعها المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر. وعن موضوع الدعوى، فبما أن المدعي قد رفع دعواه الماثلة مُطالباً بتعويضه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته بسبب مماطلة المدعى عليها في تعويضه عن إصابة العمل، وحيث إنه من المستقر عليه فقهاءً وقضاءً أن التعويض في المسؤولية التقصيرية يجب

أن تتوافر فيه أركان ثلاثة هي: (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما)، وحيث إن انتفاء أي ركن منها يؤدي إلى انتفاء دعوى التعويض؛ فعن ركن الضرر فإنَّ الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها والمرافعة فيها أن المدعي لم يقدم سند التعويض محل المطالبة، وهو المتمثل بإثبات الضرر لما يدعيه واقعاً يمكن قياسه، وقد كانت الدائرة منحته وقتاً لتقديم ذلك، وكان كل ما قدمه صورة من محضر تحقيق إثبات ما حدث، ونسخة من حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالقصيم رقم (٢١٥) لعام ١٤٤٤هـ، وليس فيما احتواهما سنداً للضرر، ولم يبين المدعي وجه طلبه مبلغاً وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي ادعاها ببينة أمام هذه المحكمة كتحمله نفقات في سبيل مطالبته أمام الجهة أو ثبوت الضرر المعنوي من جهة معتبرة بذلك؛ وبالتالي سقوط ركن الضرر وتنتفي به دعوى التعويض؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المرفوعة من (...) ضد فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدم المستأنف -المدعي- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسساً طلبه على: أن كل خطأ سبَّب ضرراً للغير

يلزم من ارتكبه التعويض، وأن ركن الخطأ متمثل في خطابات جهة عمله المرفقة، وهي كما يلي: الخطأ الأول: مخاطبة الهيئة الطبية لمعرفة العلاقة السببية بين الإصابة والعمل، وهذ من اختصاص الرئيس المباشر وفق المادة (١١) من الأطر التنظيمية. الخطأ الثاني: مخاطبة الخدمة المدنية لمعرفة كيفية صرف التعويض، مع العلم بأن ذلك موضح في المادة (٣٥) من لائحة الحقوق والمزايا المالية. الخطأ الثالث: مخاطبته بطلب الاعتذار عن مستحقاته. ركن الضرر يتمثل في معاناته على مدار أربع سنوات يطالب بحق مشروع نظاماً ولم ينجز بدون أي سبب نظامي. أما العلاقة السببية فهي وقوع الضرر بأسباب الفعل غير المشروع.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن الخطأ ثابت بمخالفة الالتزام النظامي بصرف التعويض للموظف العام عن إصابة العمل، وبما أن الأضرار الناشئة عن ذلك جزء منها مفترض ليس بحاجة إلى إثبات، وجزء منها واجب الإثبات، ويعود التفريق بين الأمرين إلى ما كان نتيجة طبيعية للفعل الضار، ولم يكن من المتصور انفكاك المضرور عنه، ويقع على كل شخص أصيب بمثل ما أصاب المستأنف في المجرى العادي للأمور وبمقياس الشخص المعتاد متوسط التحمل، وهو ما عاناه في سبيل الحصول على حقوقه من الألم النفسي والأذى المعنوي، إذ لا يجوز أن يجمع في الحالة الماثلة بين ضرر إصابة العمل، وضرر مشقة الحصول على التعويض عنها؛ ومن ثم فلا شك في ثبوت الضرر على المستأنف من هذا الوجه. أما عن الأضرار واجبة الإثبات فإن الإصابة في العمل وفقاً لما استظهره حكم هذه المحكمة الصادر

في الاستئناف المنظور أمام هذه المحكمة بالقضية رقم (٢١٥) لعام ١٤٤٤هـ، وقد وقعت بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٠هـ وصدر بها قرار الهيئة الطبية المختصة بتحديد نسبة العجز بتاريخ ١٤٤٠/٤/٦هـ، وكانت المستأنف ضدها تتسلل من المسؤولية بحجة أنه لم يتبين لها أن الإصابة لم تنشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منها، وأنها لم تقع نتيجة عمل جنائي قام به وفقاً لحكم الفقرة (ب) من (أولاً) من المادة الحادية عشرة من الأطر التنظيمية للجهة المستأنف ضدها. وبما أن حكم هذه الدائرة المذكور آنفاً قرر أن مسؤولية إثبات القصد بالإصابة للإفادة منها أو كونها نتيجة عمل جنائي صادر من المستأنف تقع على المستأنف ضدها؛ لأنها تدعي العكس وخلاف الظاهر. وبما أن الركون إلى هذا الموقف السلبي من الجهة الإدارية أضر بالمستأنف، وألجأه إلى رفع الدعوى حتى انتهت بإلزام المستأنف ضدها بتعويضه عن إصابة العمل وفقاً للمادة (٣٥) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٠هـ، وبما أن المستأنف تحمَّل في سبيل الحصول على التعويض عن إصابة العمل العناء النفسي ورفع الدعوى المنتهية من هذه المحكمة بالإلزام؛ فإن الضرر متحقق. وبما أن البحث عن أدلة إثبات الأمور التي تحتاج إلى إثبات سيؤدي إلى مزيد من النظر القضائي، وليس ثمة أدلة مادية ظاهرة يمكن الركون إليها في ذلك؛ فإن الدائرة وفي نطاق دورها الإيجابي وبصفتها الخبير الأول في الدعوى، وبما أن الدعوى السابقة كانت تحت نظرها، ومنعاً من استطالة الدعوى، ولأن الدعوى السابقة نظرت أمام المحكمة

الإدارية ببريدة وقيدت بالرقم (١٢٣٢) لعام ١٤٤٣هـ، ونظرت على جلستين الأولى بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ، والأخرى التي صدر فيها حكم المحكمة الإدارية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ، كما رفع المستأنف اعتراضه على ذلك الحكم بصحيفة استئناف أمام هذه المحكمة قيدت بالقضية رقم (٢١٥) لعام ١٤٤٤هـ وحكم فيها بجلسة افتتاح المرافعة بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢١هـ، وبما أن المستأنف بذلك رفع صحيفتين الأولى دعوى والأخرى استئناف، وحضر ثلاث جلسات، وبما أن تقدير التعويض حسبما استقر عليه الفقه وأحكام القضاء من أبرز تطبيقات سلطة القاضي الإداري التقديرية، فأمر تقدير التعويض متروك للمحكمة المناط بها الحكم في الدعوى، ولا تثريب عليها باعتبارها محكمة الموضوع في ذلك؛ لكون ذلك مما تستقل به في حدود سلطتها التقديرية بما لا معقب عليها في هذا الشأن ما لم يكن ثمة نص يلزمها باتباع معايير معينة في خصوصه، وما دام تقديرها عادلاً لا وَكْس فيه ولا شطط. ومع تلك السعة في الأمر فإن تلك السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير التعويض منوطة بوجوب بيان عناصر الضرر التي استندت إليها في تقديرها لهذا التعويض، ببيان الأسس والضوابط التي بني عليها التعويض، وقد استقر قضاء الديوان على ذلك. ونظراً للطبيعة الخاصة للإثبات أمام القاضي الإداري خاصة في مجال دعوى المسؤولية، فقد يواجه المضرور وكذلك القاضي الإداري عجز عن إثبات حجم الضرر الذي يعدل الأساس المعول عليه في تقدير التعويض وليس الخطأ أو حين لا يطمئن القاضي للمستندات التي قدمت من المضرور للتدليل

على حجم تلك الأضرار المطالب بها في دعوى المسؤولية، وعندئذٍ فلا مجال أمام القاضي الإداري إلا أن يتدخل بموجب سلطته التقديرية في تقدير التعويض جزافيّاً وفقاً لما يراه مناسباً لمقدار الأضرار التي لحقت بالمضرور من خلال أوراق الدعوى وملابساتها. وهذا المبدأ بالتعويض الجزافي مقرر على سبيل الاستثناء، وقد استقرت أحكام الديوان على ضرورة أن تبين المحكمة مبررات أسباب لجوئها إلى التقدير الجزافي، وأن تراعي في تقدير التعويض أن يكون ملائماً لحجم الأضرار. وإذ خالف الحكم المستأنف ما تقدم مع ثبوت الخطأ ووقوع الضرر، وعدم القدرة على إثبات حجمه؛ فإنها تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بتعويض المستأنف مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، تعويضاً عما أصابه مما هو مبين في هذه الدعوى، شاملاً الأضرار المادية والمعنوية، وحاسماً للنزاع في جميع ما يطلبه المستأنف، وترفض ما زاد عن المطالبة بأكثر من المبلغ المحكوم به؛ لخروجه عن التقدير الملائم للتعويض.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم بأن يصرف لـ(...) مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال على سبيل التعويض، ورفض ما زاد عن ذلك.